

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2738/2537

บริษัท เบลัม ประเทศไทย จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 69, มาตรา 75

ป.รษฎากร มาตรา 3 เตรส

กฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากร มาตรา

เมื่อโจทก์จดทะเบียนและเป็นผู้ทำการค้าขายออกซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวโพดแล้ว
โจทก์จะมาอ้างว่ากรรมการของโจทก์ไปจดทะเบียนนอกเหนือวัตถุประสงค์ ไม่มีผล
ผูกพันโจทก์ไม่ได้ โจทก์ต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในเงินที่จ่ายซื้อข้าวโพดให้ผู้
ขายเพื่อนำส่งจำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสี่

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้วัตถุประสงค์ของโจทก์ข้อ (24) จะระบุเพียงว่า ทำการค้าผลิตภัณท์มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด โดยมีได้ระบุวัตถุประสงค์ทำการสั่งเข้าและส่งออกข้าวโพดดังที่โจทก์อุทธรณ์ก็ตาม แต่ปรากฏว่าโจทก์ได้จดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวโพด ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นการต่ออายุจากปี 2529 และใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2531 ตามใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานแสดงว่าโจทก์ได้จดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวโพดมาก่อนหน้านี้แล้ว และได้ขอต่อทะเบียนตลอดมาโดยมิได้ยกเลิกเพื่อทำการค้าเกี่ยวกับข้าวโพด ย่อมฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวโพดแล้ว ส่วนที่โจทก์อ้างว่ากรรมการของโจทก์ไปจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวโพดเป็นการนอกเหนือวัตถุประสงค์ของโจทก์ ไม่มีผลผูกพันโจทก์นั้น เห็นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล กิจการของโจทก์ต้องดำเนินการโดยกรรมการของโจทก์ โจทก์มิได้อุทธรณ์ว่ากรรมการของโจทก์ไม่มีอำนาจทำการแทนโจทก์ เพียงแต่อ้างว่ากรรมการของโจทก์ทำการนอกเหนือวัตถุประสงค์ของโจทก์ จึงต้องฟังว่ากรรมการของโจทก์มีอำนาจทำการแทนโจทก์โดยชอบ และเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวโพด ดังเหตุผลที่วินิจฉัยข้างต้นแล้วเช่นนี้ โจทก์จะอ้างว่ากรรมการของโจทก์ไปจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวโพดนอกเหนือวัตถุประสงค์ไม่มีผลผูกพันโจทก์หาได้ไม่ การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ฎีกาเถรติ สุนทรบุระ-นิเวศน์ คำผอง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ